



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

12 במאי 2025

1861

י"ד באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 4) (יישום האמנה בדבר הכרה ואכיפה של פסקי חוץ
בעניינים אזרחיים ומסחריים), התשפ"ה-2025 732

הצעת חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 4) (יישום האמנה בדבר הכרה ואכיפה של פסקי חוץ בעניינים אזרחיים ומסחריים), התשפ"ה-2025

הוספת סעיף 11א ¹ בחוק אכיפת פסקי חוץ, התשכ"ח-1958¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 11 יבוא:

11א. (א) בסעיף זה, "האמנה" – אמנה בדבר הכרה ואכיפה של פסקי חוץ בעניינים אזרחיים ומסחריים שנחתמה בהאג ביום כ"ט בסיוון התשע"ט (2 ביולי 2019), שנוסחה המתורגם מובא בתוספת.

"סייג לתחולת החוק והוראות לתחולת האמנה

(ב) הוראות לפי חוק זה, למעט לפי סעיף 13(ב), לא יחולו לעניין הכרה ואכיפה של פסק חוץ שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה שהיא צד לאמנה ושהאמנה חלה לגביה, וההכרה והאכיפה של פסק דין כאמור יהיו בהתאם להוראות האמנה; לעניין האמנה יראו את המדינה הזרה שהיא צד לאמנה, כאמור בסעיף קטן זה, כ"מדינת המוצא", ואת מדינת ישראל כ"מדינה המתבקשת".

דבריו הסבר

אם ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקי חוץ של בתי משפט בישראל.

יצוין כי כיום פסקי דין זרים נאכפים במסגרת החוק, הקובע כי בית משפט בישראל רשאי להכריז על פסק חוץ כאכיף אם מצא שהחקימו בו התנאים לאכיפה: פסק החוק ניתן על ידי בית משפט שהיה מוסמך לתיתו בהתאם לכללי המדינה, פסק החוק אינו ניתן עוד לערעור, החיוב שבפסק החוק ותוכנו אינם מנוגדים לתקנת הציבור, ופסק החוק הוא בריביוע במדינה שבו ניתן. עוד קובע החוק כי בית משפט לא יכריז על פסק חוץ כאכיף בהתקיים אחד מן החריגים המנויים בחוק, ובכלל זה אם פסק החוק הושג במרמה, פסק החוק נוגד פסק דין אחר, ועוד.

סעיף 1 מטרתו של הסעיף המוצע היא ליישם את האמנה, אשר תרגומה מובא בתוספת המוצעת לחוק. מוצע לקבוע כי הוראות לפי חוק זה לא יחולו לעניין הכרה ואכיפה של פסק חוץ שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה שהיא צד לאמנה ושהאמנה חלה לגביה, וההכרה והאכיפה של פסק חוץ כאמור יהיו בהתאם להוראות האמנה; זאת למעט הוראות לפי סעיף 13(ב) בנוסחו המוצע, המקנה לשר המשפטים סמכות לקבוע הוראות מיוחדות לעניין יישום הוראות האמנה כאמור בדבריו ההסבר לסעיף 2 בהצעת החוק. עוד מוצע לקבוע כי המדינה הזרה שבה ניתן פסק הדין תיקרא "מדינת המוצא", וכי מדינת ישראל, שבה מבוקשת ההכרה או האכיפה, תיקרא "מדינה מתבקשת", בהתאם להוראות האמנה. יובהר כי כניסתו לתוקף של הסעיף המוצע לא תבטל חקיקה ותקנות קיימות העוסקות בהיבטים של הכרה ואכיפה אזרחית של פסקי חוץ (הוראות החוק, תקנות סדר

כללי התיקון לחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958 (להלן – החוק). המוצע נועד לאפשר את אשרורה של האמנה בדבר הכרה ואכיפה של פסקי חוץ בעניינים אזרחיים ומסחריים, אשר אומצה בהאג ביום כ"ט בסיוון התשע"ט (2 ביולי 2019) (להלן – האמנה). האמנה נועדה ליעיל הליכים להכרה בפסקי דין זרים ואכיפתם במדינות שיצטרפו אליה, מתוך הבנה ששמירה על זכויות בעלי דין הפעילים בזירה העולמית היא הכרח בקידום סחר בין-לאומי בעידן הנוכחי. האמנה קובעת אמות מידה בין-לאומיות אחידות להכרה ולאכיפה של פסקי דין זרים בין מדינות שהן צדדים לאמנה, לרבות עילות סירוב מוסכמות. בכך, האמנה נועדה להגביר את הודאות המשפטית של הצדדים בעניין השאלות אם וכיצד יתבצע הכרה ואכיפה של פסקי דין זרים, ולהפחית סיכונים ועלויות לצדדים במסגרת הליכים משפטיים חוצי גבולות מדינתיים.

האמנה נכנסה לתוקף ביום ט"ו באלול התשפ"ג (1 בספטמבר 2023), וחברות בה כיום 31 מדינות (26 מתוכן מדינות באיחוד האירופי). ישראל חתמה על האמנה בחודש מרץ 2021, ולאחר השלמת הליך החקיקה באמצעות החוק המוצע תוכל לאשרר אותה ולהצטרף אליה. הצטרפות לאמנה תביא לכך של ישראל יהיו יחסי אמנה מול שאר המדינות החברות, בכפוף לתנאי האמנה, ותספק מענה לסוגיית ההדדיות, המהווה לעיתים חסם בפני הכרה ואכיפה של פסקי דין זרים בישראל ופסקי דין ישראלים בחוץ לארץ. זאת בשל דרישה של מדינות מסוימות לקיום יחסי אמנה עם ישראל כתנאי לקיום דרישת ההדדיות באכיפה על מנת לאכוף פסקי דין שניתנו בישראל, ומאחר שלפי הוראות סעיף 4(א) לחוק פסק חוץ לא יוכרו כאכיף

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 68; התש"ן, עמ' 91.

"(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע הוראות מיוחדות בעניינים האמורים בו לעניין הכרה ואכיפה של פסק חוץ שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה שהיא צד לאמנה כהגדרתה בסעיף 11א(א), ושהאמנה חלה לגביה".

אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת

(סעיף 11א)

אמנה בדבר הכרה ואכיפה של פסקי חוץ בעניינים אזרחיים ומסחריים

(נחתמה ביום כ"ט בסיוון התשע"ט (2 ביולי 2019))

הצדדים המתקשרים לאמנה זו, מתוך רצון לקדם גישה יעילה לערכאות, ולאפשר סחר בין-לאומי, השקעות וניידות, על בסיס כלליים, באמצעות שיתוף פעולה בין בתי משפט; מתוך אמונה שאפשר לשכלל שיתוף פעולה זה על ידי יצירת מערכת אחידה של כללי ליבה בדבר ההכרה בפסקי חוץ בעניינים אזרחיים ומסחריים ואכיפתם כדי לקדם את ההכרה והאכיפה של פסקי דין כאמור; ומתוך שכוונת שיתוף הפעולה השיפוטי דורש במיוחד משטר משפטי בין-לאומי שמעניק דרגה גבוהה יותר של ציפיות וודאות ביחס לניידות של פסקי דין וזרים בעולם כמנגנון משלים לאמנה מיום כ"ג בסיוון התשס"ה (30 ביוני 2005) בדבר תניות שיפוט; החליטו לעשות אמנה זו והסכימו על ההוראות הבאות:

פרק I – תחולה והגדרות

סעיף 1 – תחולה

- (1) אמנה זו תחול על הכרה ואכיפה של פסקי דין בעניינים אזרחיים ומסחריים. היא לא תחול על ענייני מיסוי, ענייני מכס או עניינים מינהליים.
- (2) אמנה זו תחול על הכרה ואכיפה במדינה מתקשרת אחת של פסק דין שניתן בבית משפט של מדינה מתקשרת אחרת.

סעיף 2 – סייגים לתחולה

- (1) אמנה זו לא תחול על העניינים הבאים:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3 מוצע להוסיף תוספת לחוק ובה מובא התרגום הרשמי של האמנה, כפי שיפורסם במאגר כתבי אמנה.

בסעיף 1 לתוספת נקבע כי האמנה חלה על הכרה ואכיפה של פסקי דין בתחומים אזרחיים או מסחריים, לרבות חווי עבודה וחוזי צרכנות בתנאים מסוימים. לצד זאת, וכמפורט בסעיף 2 לתוספת, האמנה לא חלה על סוגיות שונות כגון מעמד אישי וכשרות משפטית, דיני משפחה, חדלות פירעון, קניין רוחני, הליכי בוררות וסוגיות מסוימות הקשורות לדיני ההגבלים העסקיים, ועוד. סעיף 18 לתוספת קובע כי הצדדים לאמנה רשאים להצהיר גם כי היא לא תחול לעניין נושאים אחרים.

הדין האזרחי (אכיפת פסקי חוץ), התשמ"ד-1984, ותקנות אכיפת פסקי חוץ (אמנה עם הרפובליקה הפדראלית של גרמניה), התשמ"א-1981, אשר ימשיכו לחול בעניין מדינות שעדיין לא תהיה מדינת ישראל קשורה ביחסי אמנה על פי האמנה שבנדון (לרבות במקרים שבהם יחולו החריגים לאמנה).

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 13 לחוק, המקנה לשר המשפטים סמכות להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו של החוק, ולהוסיף סעיף קטן (ב) שלפיו השר יוכל לקבוע, נוסף על כך גם הוראות מיוחדות לעניינים האמורים בסעיף לעניין הכרה ואכיפה של פסק חוץ שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה. זאת, כדי להסמיכו להתקין תקנות לביצוע הוראות האמנה.

- (א) מעמדם וכשרותם המשפטית של בני אדם;
- (ב) חיובים בענייני מזונות;
- (ג) עניינים אחרים בדיני משפחה, לרבות משטרי יחסי ממון בין בני זוג וזכויות או חיובים אחרים הנובעים מנישואין או ממערכות יחסים דומות;
- (ד) צוואות וירושה;
- (ה) חדלות פירעון, הסדר חוב, פירוק מוסדות פיננסיים, ועניינים דומים;
- (ו) הובלת נוסעים וסחורות;
- (ז) זיהום מי ים שהוא חוצה גבולות, זיהום מי ים באזורים ימיים שמחוץ לסמכות שיפוט מדינתית, זיהום מי ים שמקורו באוניות, והגבלת החבות לגבי תביעות בעניינים ימיים והיזק כללי;
- (ח) אחריות לנזק גרעיני;
- (ט) תוקפם, בטלותם או פירוקם של ישויות משפטיות או התאגדויות של בני אדם או של ישויות משפטיות, ותוקפן של החלטות האורגנים שלהם;
- (י) תוקף הרישומים במרשמים ציבוריים;
- (יא) לשון הרע;
- (יב) פרטיות;
- (יג) קניין רוחני;
- (יד) פעילויות של כוחות מזוינים, לרבות פעילויות של אנשי הכוח שלהם במילוי תפקידיהם הרשמיים;
- (טו) פעילויות של אכיפת חוק, לרבות פעילותם של אנשי אכיפת החוק במילוי תפקידיהם הרשמיים;
- (טז) ענייני הגבלים עסקיים (תחרות), למעט כאשר פסק הדין מבוסס על התנהגות המהווה הסדר כובל או הסדרי מאגר (קונסורציום) בין מתחרים בפועל או מתחרים פוטנציאליים כדי לקבוע מחירים, להטות מכרזים, לקבוע מגבלות או מכסות תפוקה, או לחלק שווקים על ידי הקצאת לקוחות, ספקים, שטחים או קווי מסחר, ומקום שהתנהגות כאמור והשפעותיה גם יחד התרחשו במדינת המוצא;
- (יז) שינוי מבני של חובות המדינה בצעדים שהמדינה נוקטת באופן חד-צדדי.
- (2) פסק דין אינו מוחרג מתחולתה של אמנה זו אם העניין שעליו אמנה זו איננה חלה עלה רק כשאלה מקדמית בהליכים שבהם ניתן פסק הדין ולא כמושא ההליך; עצם העובדה שעניין כאמור עלה במסגרת טענת הגנה איננה מחריגה פסק דין מהאמנה, אם עניין זה לא היה מושא ההליך.
- (3) אמנה זו לא תחול על הליכי בוררות והליכים הנלווים להליכי בוררות.
- (4) פסק דין לא יוחרג מתחולת אמנה זו רק בשל העובדה שמדינה, לרבות ממשלה, רשות ממשלתית או אדם הפועל מטעם מדינה, היו צד להליך.
- (5) אין באמנה זו כדי לפגוע בזכויות-יתר וחסינויות של מדינות או של ארגונים בין-לאומיים, הנוגעות לעצמם ולרכושם.

סעיף 3 – הגדרות

(1) באמנה זו –

- (א) "נתבע" – אדם שכנגדו הוגשה התביעה או התביעה שכנגד במדינת המוצא;
(ב) "פסק דין" – כל החלטה לגופו של עניין שנתן בית משפט, בלא קשר לכותרת ההחלטה, ולרבות צו או הוראה, וכן קביעת הוצאות בהליך על ידי בית המשפט (לרבות פקיד בית המשפט), ובלבד שההחלטה מתייחסת להחלטה לגופו של עניין שניתן להכיר בה או לאכוף אותה במסגרת אמנה זו; לעניין זה, החלטה בדבר סעד זמני איננה פסק דין.

(2) ייראו את מקום מגוריהם הרגיל של אישיות משפטית או גוף שאינו בן אדם במדינה –

- (א) שבה נמצא המשרד הרשום שלהם;
(ב) שבכפוף לדינה התאגדו או הוקמו;
(ג) שבה נמצא מקום הניהול המרכזי שלהם; או
(ד) שבה נמצא מקום העסקים העיקרי שלהם.

פרק II – הכרה ואכיפה

סעיף 4 – הוראות כלליות

- (1) פסק דין שניתן על ידי בית משפט של מדינה מתקשרת (מדינת המוצא) יוכר וייאכף במדינה מתקשרת אחרת (מדינה מתבקשת) בהתאם להוראות פרק זה; ניתן לסרב לבקשת הכרה או אכיפה רק מהטעמים המפורטים באמנה זו.
(2) לא תתקיים במדינה המתבקשת ביקורת שיפוטית לגוף העניין שנדון בפסק הדין; יש לצמצם את הביקורת השיפוטית רק למה שנחוץ לשם החלת אמנה זו.
(3) בית משפט יכיר בפסק דין רק אם יש לו תוקף במדינת המוצא, והוא ייאכף רק אם הוא ניתן להוצאה לפועל במדינת המוצא.
(4) ניתן לעכב הכרה או אכיפה, או לדחות בקשה להכיר בפסק דין או לאוכפו אם פסק הדין הנוכח בפסקה (3) נתון לדיון שיפוטי במדינת המוצא או אם הזמן שבו ניתן להשיג עליו טרם חלף; דחיית בקשה אינה חוסמת הגשת בקשה חדשה להכרה או לאכיפה של פסק הדין.

סעיף 5 – בסיסים להכרה ואכיפה

- (1) פסק דין ניתן להכרה ולאכיפה בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) מקום מגוריו הרגיל של האדם שכנגדו מתבקשת הכרה או אכיפה היה במדינת המוצא במועד שבו הוא נהיה צד להליך בבית המשפט של מדינת המוצא;
(ב) מקום העסקים העיקרי של האדם שכנגדו מתבקשת הכרה או אכיפה היה במדינת המוצא במועד שבו הוא נהיה צד להליך בבית המשפט של מדינת המוצא, ועילת התביעה שבבסיס פסק הדין נולדה מתוך פעילותו של אותו עסק;

ד ב ר י ה ס ב ר

זאת מקום מגוריו של האדם שכנגדו מתבקשת הכרה או אכיפה, מקום העסקים העיקרי שלו והסכמה מפורשת של הצדדים לתת סמכות לבית המשפט שדן בהליך.

האמנה קובעת מסגרת משפטית משותפת שלפיה פסקי דין שניתנו במדינה אחת יוכרו או ייאכפו במדינה אחרת. כך למשל סעיף 5 לתוספת קובע את הבסיסים להכרה ואכיפה של פסק דין במדינה מתבקשת, ובכלל

(ג) האדם שכנגדו מתבקשת הכרה או אכיפה הוא האדם שהגיש את התביעה, למעט תביעה שכנגד, שעליה מבוסס פסק הדין;

(ד) הנתבע ניהל סניף, סוכנות או גוף אחר בלא אישיות משפטית נפרדת במדינת המוצא, במועד שבו הוא נהיה צד להליך בבית המשפט של מדינת המוצא, ועילת התביעה שבבסיס פסק הדין נולדה מתוך פעילותם של הסניף, הסוכנות או הגוף האחר;

(ה) הנתבע הסכים במפורש לסמכותו של בית המשפט במדינת המוצא במהלך ההליכים שבהם ניתן פסק הדין;

(ו) הנתבע טען לגופו של עניין לפני בית המשפט של מדינת המוצא בלי לטעון נגד סמכות השיפוט שלו במסגרת הזמן הקבועה לכך בדין מדינת המוצא, אלא אם כן ברור כי התנגדות לסמכות השיפוט או להפעלתה לא הייתה מתקבלת לפי אותו דין;

(ז) בפסק הדין נקבעה הכרעה בחיוב חוזי והוא ניתן על ידי בית משפט של המדינה שבה אותו חיוב בוצע, או היה אמור להתבצע, בהתאם לאחר מאלה:

(i) להסכמת הצדדים; או

(ii) לדין החל על החוזה, בהעדר מקום ביצוע מוסכם;

אלא אם כן ברור כי פעילויותיו של הנתבע בעניין העסקה לא היו קשורות במכון או באופן מהותי לאותה מדינה;

(ח) בפסק הדין הוכרע עניין הנוגע לזכות הפרט לשכירות או חכירה והוא ניתן על ידי בית משפט במדינה שבה נמצא הנכס;

(ט) בפסק הדין הוכרע נגד הנתבע חיוב חוזי המובטח בזכות קניין (in rem) בנכס מקרקעין הנמצא במדינת המוצא, אם התביעה החוזית הוגשה יחד עם תביעה נגד אותו נתבע בעניין אותה זכות קניין (in rem);

(י) בפסק הדין הוכרע חיוב לא חוזי הנובע ממוות, פגיעה גופנית, נזק או אובדן של רכוש מוחשי, והמעשה או המחדל שגרמו ישירות לנזק האמור אירעו במדינת המוצא, בלא קשר למקום שבו אירע הנזק;

(יא) פסק הדין מתייחס לתוקפה, לפרשנותה, להשפעותיה, לניהולה או לשינויה של נאמנות שנוצרה מרצון ושיש לה ראיות בכתב, ומתקיים בה אחד מאלה:

(i) במועד פתיחת ההליכים, מסמך הנאמנות ציין את מדינת המוצא כמדינה שבתי המשפט שלה יכריעו בסכסוכים בנוגע לעניינים האמורים; או

(ii) במועד פתיחת ההליכים, מדינת המוצא הוגדרה במפורש או במשתמע במסמך הנאמנות כמדינה שבה יהיה מקום הניהול העיקרי של הנאמנות;

פסקת משנה (יא) חלה רק על פסקי דין הנוגעים להיבטים פנימיים של הנאמנות בין אנשים המצויים או שהיו מצויים בקשר של נאמנות;

(יב) בפסק הדין נקבעה הכרעה בתביעה שכנגד –

(i) ככל שנפסק לטובת התובע שכנגד, ובלבד שהתביעה שכנגד נולדה מאותה עסקה או אותו אירוע שמהם נולדה התביעה; או

(ii) ככל שנפסק נגד התובע שכנגד, אלא אם כן הדין של מדינת המוצא דרש את הגשת התביעה שכנגד כדי למנוע מצב של השתק עילה;

(יג) פסק הדין ניתן על ידי בית משפט שצוין בתניית שיפוט שעוגנה בהסכם שנחתם, או שתועד בכתב או בכל אמצעי תקשורת אחר המאפשר תיעוד נגיש ושניתן לשימוש בעתיד, למעט תניית שיפוט ייחודית;

לעניין זה, "תניית שיפוט ייחודית" פירושה הסכם שנעשה על ידי שני צדדים או יותר המציין, לצורך הכרעה בסכסוך שהתעורר או שיתעורר בנוגע למערכת יחסים משפטית מסוימת, את בתי המשפט של מדינה אחת, או בית משפט או בתי משפט מסוימים של מדינה אחת, באופן שמחריג כל בית משפט אחר.

(2) אם מתבקשת הכרה או אכיפה של פסק דין נגד אדם שפעל בעיקר למטרות אישיות, משפחתיות או ביתיות (צרכן) בעניינים הנוגעים לחוזה צרכני, או נגד עובד בעניינים הנוגעים לחוזה העבודה של העובד:

(א) פסקה (1)(ה) תחול רק אם ההסכמה הופנתה לבית המשפט בעל פה או בכתב;

(ב) פסקה (1)(ו), (ז) ו-(יג) – לא תחול.

(3) פסקה (1) לא תחול על פסק דין שהוכרע בו עניין שכירות או חכירה לצורכי מגורים או לגבי רישום במרשם של מקרקעין; פסק דין כאמור ניתן להכרה ולאכיפה רק אם ניתן בבית משפט במדינה שבה נמצא הנכס.

סעיף 6 – בסיס בלעדי להכרה ואכיפה

על אף האמור בסעיף 5, פסק דין שהכריע בזכויות קניין (in rem) בנכס מקרקעין יוכר ויאכף רק אם הנכס ממוקם במדינת המוצא.

סעיף 7 – סירוב להכרה ואכיפה

(1) ניתן לסרב להכיר בפסק דין או לאוכפו אם התקיים אחד מאלה:

(א) המסמך שפתח את ההליכים או מסמך שווה ערך, לרבות הצהרה על המרכיבים המהותיים של התביעה –

(i) לא הגיע לידיעת הנתבע בזמן מספק ובאופן שיאפשר לו להסדיר את הגנתו, אלא אם כן הנתבע התייצב בבית המשפט של מדינת המוצא והציג את טענותיו בלי לטעון נגד ההודעה, ובלבד שהדין של מדינת המוצא התיר התנגדות כאמור; או

(ii) הגיע לידיעת הנתבע במדינה המתבקשת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם העקרונות הבסיסיים של המדינה המתבקשת בדבר המצאת מסמכים;

(ב) פסק הדין הושג במרמה;

(ג) הכרה או אכיפה תנגוד במובהק את תקנת הציבור של המדינה המתבקשת, לרבות מקרים שבהם ההליכים שהובילו לפסק הדין אינם עולים בקנה אחד עם העקרונות הבסיסיים של הגינות דיונית של אותה מדינה וכן מצבים הכרוכים בפגיעה בביטחון או בריבונות של אותה מדינה;

ד ב ר י ה ס ב ר

לתוספת קובע כי פסק דין שעוסק בהכרעה במחלוקת בין זכויות במקרקעין, יוכר או ייאכף רק אם הנכס שעל בסיסו נידון פסק הדין נמצא במדינה שבה ניתן פסק הדין.

סעיף 7 לתוספת קובע כי ניתן לסרב להכיר בפסק דין או לאוכפו, אם מתקיימת אחת מן העילות המנויות בסעיף, לרבות השגת פסק הדין במרמה, ניגוד מובהק לתקנת הציבור, אם ניתן פסק דין נוגד במדינה אחרת, ועוד. סעיף 6

(ד) ההליכים התנהלו בבית המשפט של מדינת המוצא בניגוד להסכם, או לאמור במסמך נאמנות, שלפיהם הסכסוך היה אמור להידון בבית משפט של מדינה אחרת ממדינת המוצא;

(ה) פסק הדין סותר פסק דין שניתן בבית משפט של המדינה המתבקשת בסכסוך בין אותם צדדים;

(ו) פסק הדין סותר פסק דין קודם שניתן בבית משפט במדינה אחרת בין אותם צדדים ובאותו עניין, ובלבד שפסק הדין הקודם עומד בתנאים הדרושים להכרה בו במדינה המתבקשת.

(2) ניתן לעכב הכרה או אכיפה או לדחות בקשות להכרה או לאכיפה אם תלויים ועומדים לפני בית משפט של המדינה המתבקשת הליכים בין אותם צדדים באותו עניין, ומתקיימים כל אלה:

(א) בית המשפט של המדינה המתבקשת קנה סמכות לפני בית המשפט של מדינת המוצא; וכן

(ב) יש קשר הדוק בין הסכסוך לבין המדינה המתבקשת;

דחייה לפי פסקה זו אינה חוסמת הגשת בקשה חדשה להכרה או לאכיפה של פסק הדין.

סעיף 8 – שאלות מקדמיות

(1) הכרעה בשאלה מקדמית לא תוכר ולא תיאכף על פי אמנה זו, אם ההכרעה היא בעניין שאמנה זו איננה חלה עליו או שהיא בעניין הנזכר בסעיף 6 ובית משפט של מדינה אחרת מזו הנזכרת באותו סעיף הכריע בו.

(2) ניתן לדחות בקשה להכרה בפסק דין או לאכיפתו אם ובמידה שפסק הדין מבוסס על הכרעה בעניין שאמנה זו איננה חלה עליו, או בעניין הנזכר בסעיף 6 שבית משפט של מדינה אחרת מזו הנזכרת באותו הסעיף הכריע בו.

סעיף 9 – הכרה או אכיפה חלקית (Severability)

חלק הניתן להפרדה מפסק הדין יוכר או ייאכף כאשר מתבקשת הכרה או אכיפה של אותו חלק, או כאשר רק חלק מפסק הדין ניתן להכרה או לאכיפה לפי אמנה זו.

סעיף 10 – פיצויים

(1) ניתן לדחות בקשה להכרה או לאכיפה אם בפסק הדין נפסקו פיצויים, לרבות פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים, שאינם באים לפצות צד על אובדן או נזק שסבל.

(2) בית המשפט המתבקש ישקול אם ובאיזו מידה הפיצויים שפסק בית המשפט של מדינת המוצא משמשים לכיסוי עלויות והוצאות הקשורות להליך.

סעיף 11 – פסקי דין הנותנים תוקף לפשרה (judicial settlements)

פסקי דין הנותנים תוקף לפשרה (judicial settlements) שזכו לאישור של בית משפט במדינה מתקשרת, או שנעשו במהלך הליכים לפני בית משפט של מדינה מתקשרת, ואשר ניתנים להוצאה לפועל כמו פסק דין במדינת המוצא, ייאכפו לפי אמנה זו כמו פסקי דין.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 11 לתוספת קובע כי פסק דין הנותן תוקף לפשרה וניתן להוצאה לפועל כמו פסק דין במדינת המוצא, ייאכף לפי אמנה זו כמו פסק דין.

סעיף 9 לתוספת קובע כי ניתן להכיר או לאכוף חלק מפסק דין הניתן להפרדה, כאשר בית המשפט מתבקש לכך על ידי אחד הצדדים או כאשר רק אותו חלק ניתן להכרה או אכיפה לפי האמנה.

סעיף 12 – מסמכים להמצאה

(1) צד המבקש הכרה או אכיפה ימציא את המסמכים הבאים:

(א) העתק מלא ומאושר של פסק הדין;

(ב) אם פסק הדין ניתן בהעדר הגנה, מקור או העתק מאושר של המסמך הקובע כי המסמך שפתח את ההליכים או מסמך שווה ערך הובא לידיעת הצד שנמנע מלהשתתף בהליך;

(ג) כל מסמך הנחוץ כדי לקבוע כי פסק הדין תקף, ואם הוא ברי-החלה במדינת המוצא – כל מסמך הנחוץ כדי לקבוע כי הוא ניתן להוצאה לפועל במדינת המוצא;

(ד) במקרה הנזכר בסעיף 11, אישור של בית משפט (לרבות פקיד בית המשפט) במדינת המוצא, שלפיו פסק הדין הנותן תוקף לפשרה או חלק ממנו ניתנים להוצאה לפועל במדינת המוצא כמו פסק דין.

(2) אם נוסח פסק הדין אינו מאפשר לבית המשפט המתבקש לוודא את קיומם של תנאי פרק זה, בית המשפט רשאי לדרוש כל מסמך הנחוץ לשם כך.

(3) ניתן לצרף לבקשה להכרה או לאכיפה מסמך הנוגע לפסק הדין, שהוצא בידי בית משפט (לרבות פקיד בית המשפט) במדינת המוצא, בצורה שהוצעה ופורסמה בידי ועידת האג למשפט בין-לאומי פרטי.

(4) אם המסמכים הנזכרים בסעיף זה אינם בשפה רשמית של המדינה המתבקשת, הם ילוו בתרגום מאושר לשפה רשמית, אלא אם כן הדין במדינה המתבקשת קובע אחרת.

סעיף 13 – סדרי דין

(1) סדרי הדין להכרה, להכרזה בדבר אכיפה או לרישום לאכיפה, וכן אכיפת פסק הדין ייקבעו בדין של המדינה המתבקשת, אלא אם כן הוראות אמנה זו קובעות אחרת; בית המשפט של המדינה המתבקשת יפעל במהירות האפשרית.

(2) בית המשפט של המדינה המתבקשת לא ידחה בקשה להכרה או לאכיפה לפי אמנה זו בנימוק שיש לבקש הכרה או אכיפה במדינה אחרת.

סעיף 14 – הוצאות הליכים

(1) לא יידרשו כל בטוחה, ערובה או פיקדון, מכל סוג שהוא, מצד שמגיש במדינה מתקשרת אחת בקשה לאכיפת פסק דין שניתן בידי בית משפט במדינה מתקשרת אחרת, על סמך נימוק כי הצד האמור הוא אזרח זר או שאין לו מקום מושב או מקום מגורים במדינה שבה מתבקשת אכיפה.

(2) צו לתשלום הוצאות הליכים, שניתן במדינה מתקשרת כנגד אדם הפטור מדרישות באשר לבטוחה, ערובה או פיקדון מכוח פסקה (1) או מכוח דין המדינה שבה נפתחו ההליכים, ניתן לאכיפה בכל מדינה מתקשרת אחרת, לבקשת האדם שלטובתו ניתן הצו.

(3) מדינה רשאית להצהיר שלא תחיל את פסקה (1) או לציין בהצהרה אילו מבתי המשפט שלה לא יחילו את פסקה (1).

דברי הסבר

שאר סעיפי האמנה כוללים, בין השאר, שורה של הוראות הקשורות למתן סעדים, סדרי דין, ערובה, והוראות כלליות שקשורות להתנהלות מדינות ביחס לאמנה, ועוד.

סעיף 15 – הכרה ואכיפה לפי דין לאומי

בכפוף לסעיף 6, אמנה זו איננה מונעת הכרה או אכיפה של פסקי דין לפי דין לאומי.

פרק III – סעיפים כלליים

סעיף 16 – הוראת מעבר

אמנה זו תחול על הכרה בפסקי דין ואכיפתם אם בעת פתיחת ההליכים במדינת המוצא האמנה הייתה בתוקף בין אותה מדינה לבין המדינה המתבקשת.

סעיף 17 – הצהרות המגבילות הכרה ואכיפה

מדינה רשאית להצהיר כי בתי המשפט שלה רשאים לדחות בקשות להכיר בפסק דין שניתן בבית משפט של מדינה מתקשרת אחרת או לאוכפו אם מקום המגורים של הצדדים היה במדינה המתבקשת, ומערכת היחסים בין הצדדים וכל שאר הגורמים הנוגעים לסכסוך, למעט מיקומו של בית המשפט של מדינת המוצא, היו קשורים רק למדינה המתבקשת.

סעיף 18 – הצהרות בנוגע לעניינים מסוימים

(1) כאשר למדינה יש עניין מובהק שלא להחיל אמנה זו בעניין מסוים, היא רשאית להצהיר שלא תחיל את האמנה באותו עניין; מדינה המוסרת הצהרה כאמור תוודא כי ההצהרה איננה רחבה יותר מהנדרש וכי הנושא המסוים המוחג מוגדר בצורה ברורה ומדויקת.

(2) בנוגע לאותו עניין שהוצהר לגביו, האמנה לא תחול –

(א) במדינה המתקשרת שמסרה את ההצהרה;

(ב) במדינות מתקשרות אחרות, שבהן מבקשים הכרה או אכיפה של פסק דין שניתן בבית משפט של מדינה מתקשרת שמסרה את ההצהרה.

סעיף 19 – הצהרות בעניין פסקי דין הנוגעים למדינה

(1) מדינה רשאית להצהיר שלא תחיל אמנה זו על פסקי דין הנובעים מתוך הליכים שבהם אחד הצדדים הוא –

(א) אותה מדינה, או אדם הפועל מטעם אותה מדינה; או

(ב) גוף נפרד של אותה מדינה, או אדם הפועל מטעם גוף נפרד כאמור.

מדינה המוסרת הצהרה כאמור תוודא כי ההצהרה איננה רחבה יותר מהנדרש וכי ההחרגה מוגדרת בצורה ברורה ומדויקת; ההצהרה לא תבחין בין פסקי דין שבהם המדינה, גוף נפרד של אותה מדינה או אדם הפועל מטעם מי מהם, הם נתבעים בהליכים לפני בית המשפט של מדינת המוצא לבין פסקי דין שבהם הם תובעים.

(2) בית משפט רשאי לסרב לבקשה להכרה או לאכיפה של פסק דין שניתן בבית משפט של מדינה שמסרה הצהרה לפי פסקה (1), אם פסק הדין נובע מהליכים שבהם המדינה, גוף נפרד של אותה מדינה או אדם הפועל מטעם מי מהם הם צד, בהיקף המפורט בהצהרה.

סעיף 20 – פרשנות אחידה

בפרשנות אמנה זו, יש להתייחס לאופייה הבין-לאומי ולצורך לקדם אחידות בהחלטה של האמנה.

סעיף 21 – בחינת פעולת האמנה

המזכיר הכללי של ועידת האג למשפט בין-לאומי פרטי יערוך במרווחי זמן קבועים הסדרים לבחינת פעולתה של אמנה זו, כולל הצהרות כלשהן, וידווח למועצה לעניינים כלליים ומדיניות.

סעיף 22 – מערכות משפט לא מאוחדות

- (1) בנוגע למדינה מתקשרת בה חלות שתי מערכות משפט או יותר ביחידות טריטוריאליות שונות בנוגע לעניין הנדון באמנה זו –
 - (א) כל התייחסות לדין או לסדרי הדין של מדינה תתפרש כמתייחסת, במידת הצורך, לדין או לסדרי הדין הנוהגים ביחידה הטריטוריאלית הנוגעת בדבר;
 - (ב) כל התייחסות לבית המשפט או לבתי המשפט של מדינה תתפרש כמתייחסת, במידת הצורך, לבית המשפט או לבתי המשפט ביחידה הטריטוריאלית הנוגעת בדבר;
 - (ג) כל התייחסות לזיקה אל מדינה תתפרש כמתייחסת, במידת הצורך, לזיקה אל היחידה הטריטוריאלית הנוגעת בדבר;
 - (ד) כל התייחסות לחוליית קישור למדינה תתפרש כמתייחסת, במידת הצורך, לאותה חוליית קישור ליחידה הטריטוריאלית הנוגעת בדבר.
- (2) על אף האמור בפסקה (1), מדינה מתקשרת עם שתי יחידות טריטוריאליות או יותר בהן חלות מערכות משפט שונות לא תהיה חייבת להחיל אמנה זו על מצבים שבהם מעורבות רק יחידות טריטוריאליות שונות כאמור.
- (3) בית משפט ביחידה טריטוריאלית של מדינה מתקשרת עם שתי יחידות טריטוריאליות או יותר בהן חלות מערכות משפט שונות לא יהיה חייב להכיר בפסק דין ממדינה מתקשרת אחרת או לאוכפו רק מפני שפסק הדין הוכר או נאכף לפי אמנה זו ביחידה טריטוריאלית אחרת של אותה מדינה מתקשרת.
- (4) סעיף זה לא יחול על ארגונים אזוריים לאינטגרציה כלכלית.

סעיף 23 – קשר עם כלים משפטיים בין-לאומיים אחרים

- (1) אמנה זו תתפרש כך שתהיה תואמת ככל האפשר לאמנות אחרות שבתוקף במדינות מתקשרות, בין שנעשו לפני אמנה זו ובין שאחריה.
- (2) אמנה זו לא תשפיע על החלתה בידי מדינה מתקשרת של אמנה שנעשתה לפני אמנה זו.
- (3) אמנה זו לא תשפיע על החלתה בידי מדינה מתקשרת של אמנה שנעשתה אחרי אמנה זו, בכל הנוגע להכרה או אכיפה של פסק דין שניתן בבית משפט של מדינה מתקשרת שגם היא צד לאותה אמנה; אין באמנה האחרת להשפיע על החיובים לפי סעיף 6 כלפי מדינות מתקשרות שאינן צד לאמנה האחרת האמורה.
- (4) אמנה זו לא תשפיע על החלתם של כללים של ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית שהוא צד לאמנה זו בכל הנוגע להכרה או לאכיפה של פסק דין שניתן בבית משפט של מדינה מתקשרת שגם היא חברה בארגון האזורי לאינטגרציה כלכלית, אם מתקיים אחד מאלה:
 - (א) הכללים אומצו לפני שאמנה זו נעשתה; או

(ב) הכללים אומצו אחרי שאמנה זו נעשתה, באופן ובהיקף שהם אינם משפיעים על ההתחייבויות לפי סעיף 6 כלפי מדינות מתקשרות שאינן מדינות חברות בארגון האזורי לאינטגרציה כלכלית.

פרק IV – סעיפי סיום

סעיף 24 – חתימה, אשרור, קבלה, אישור או הצטרפות

- (1) אמנה זו תהיה פתוחה לחתימה לכל המדינות.
- (2) אמנה זו כפופה לאשרור, קבלה או אישור של המדינות החותמות.
- (3) אמנה זו תהיה פתוחה להצטרפות לכל המדינות.
- (4) מסמכי אשרור, קבלה, אישור או הצטרפות יופקדו בידי משרד החוץ של ממלכת הולנד, הנפקד של האמנה.

סעיף 25 – הצהרות בעניין מערכות משפט שאינן מאוחדות

- (1) אם למדינה יש שתי יחידות טריטוריאליים או יותר שבהן חלות מערכות משפט שונות בנוגע לעניינים שנדונו באמנה זו, היא רשאית להצהיר כי האמנה תחול על כל יחידות הטריטוריאליים שלה או רק על אחת או יותר מהן; בהצהרה כאמור יצינו במפורש היחידות הטריטוריאליים שהאמנה חלה עליהן.
- (2) לא מסרה מדינה הצהרה לפי סעיף זה, האמנה תחול על כל היחידות הטריטוריאליים של אותה מדינה.
- (3) סעיף זה לא יחול על ארגונים אזוריים לאינטגרציה כלכלית.

סעיף 26 – ארגונים אזוריים לאינטגרציה כלכלית

- (1) ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית המורכב ממדינות ריבוניות בלבד ובעל סמכויות על העניינים הנכללים באמנה זו כולם או חלקם, רשאי לחתום על אמנה זו, לקבלה, לאשררה או להצטרף אליה; לארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית יהיו באותו מקרה זכויות והתחייבויות של מדינה מתקשרת, ככל שיש לארגון סמכויות בנושאים המוסדרים על ידי אמנה זו.
- (2) ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית, בבואו לחתום על אמנה זו, לקבלה, לאשררה או להצטרף אליה, יודיע לנפקד בכתב מהם העניינים המוסדרים על ידי אמנה זו אשר הועברו לסמכות אותו ארגון על ידי המדינות החברות בו; הארגון יודיע לנפקד בהקדם בכתב על כל שינוי בסמכויותיו כמפורט בהודעה המאוחרת ביותר שניתנה לפי האמור בפסקה זו.
- (3) לצורך כניסתה לתוקף של אמנה זו, כל מסמך שהפקיד ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית לא ייספר אלא אם כן הארגון האזורי לאינטגרציה כלכלית מצהיר בהתאם לסעיף 27(1) כי המדינות החברות בו לא יהיו צדדים לאמנה זו.
- (4) כל התייחסות ל"מדינה מתקשרת" או ל"מדינה" באמנה זו תחול באופן זהה, מקום שמתאים, על ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית.

סעיף 27 – ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית כצד מתקשר בלא המדינות החברות בו

(1) בעת חתימה, קבלה, אישור או הצטרפות, ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית רשאי להצהיר כי הוא מממש סמכות בכל העניינים המוסדרים על ידי אמנה זו, וכי המדינות החברות בו לא יהיו צדדים לאמנה זו אלא יהיו מחויבות מכוח החתימה, הקבלה, האישור או ההצטרפות לארגון.

(2) במקרה שארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית מוסר הצהרה בהתאם לפסקה (1), כל התייחסות ל"מדינה מתקשרת" או ל"מדינה" באמנה זו תחול באופן זהה, מקום שמתאים, על המדינות החברות בארגון.

סעיף 28 – כניסה לתוקף

(1) אמנה זו תיכנס לתוקף ביום הראשון בחודש שאחרי תום התקופה שבמהלכה ניתן למסור הודעה בהתאם לסעיף 29(2) ביחס למדינה השנייה שהפקידה את מסמך האשרור, הקבלה, האישור או ההצטרפות שלה הנזכר בסעיף 24.

(2) לאחר מכן אמנה זו תיכנס לתוקף –

(א) במדינה המאשרת, מקבלת, מאשררת או מצטרפת אליה, ביום הראשון בחודש שאחרי תום התקופה שבמהלכה ניתן למסור הודעות בהתאם לסעיף 29(2) ביחס לאותה מדינה;

(ב) ביחידה טריטוריאלית שלגביה הורחבה אמנה זו בהתאם לסעיף 25, לאחר שהאמנה נכנסה לתוקף לגבי המדינה המוסרת את ההצהרה כאמור באותו סעיף, ביום הראשון בחודש שאחרי תום שלושה חודשים שלאחר ההודעה על ההצהרה הנזכרת באותו סעיף.

סעיף 29 – כינון יחסים בהתאם לאמנה

(1) אמנה זו תיכנס לתוקף בין שתי מדינות מתקשרות רק אם אף אחת מהן לא מסרה הודעה לנפקד ביחס לאחרת בהתאם לפסקה (2) או (3); בהעדר הודעה כאמור, האמנה תקפה בין שתי מדינות מתקשרות מהיום הראשון בחודש שאחרי תום התקופה שבמהלכה ניתן למסור הודעות.

(2) מדינה מתקשרת רשאית להודיע לנפקד, בתוך 12 חודשים מתאריך ההודעה על ידי הנפקד הנזכרת בסעיף 32(א), כי לאשרור, קבלה, אישור או הצטרפות של מדינה אחרת לא יהיה תוקף של כינון יחסים בין שתי המדינות בהתאם לאמנה זו.

(3) מדינה רשאית להודיע לנפקד, עם הפקדת המסמך שלה בהתאם לסעיף 24(4), כי לאשרור, קבלה, אישור או הצטרפות של מדינה אחרת לא יהיה תוקף של כינון יחסים עם מדינה מתקשרת בהתאם לאמנה זו.

(4) מדינה מתקשרת רשאית בכל עת למשוך הודעה שמסרה בהתאם לפסקה (2) או (3); משיכה כאמור תיכנס לתוקף ביום הראשון בחודש שאחרי תום שלושה חודשים מתאריך ההודעה על המשיכה.

סעיף 30 – הצהרות

(1) ניתן למסור הצהרות הנזכרות בסעיפים 14, 17, 18, 19 ו-25 עם חתימה, אשרור, קבלה, אישור או הצטרפות או בכל עת לאחר מכן, וניתן לשנותן או למושכן בכל עת.

(2) על הצהרות, שינויים ומשיכות תימסר הודעה לנפקד.

(3) הצהרה שניתנה במועד החתימה, האשרור, הקבלה, האישור או ההצטרפות תיכנס לתוקף במקביל לכניסתה לתוקף של אמנה זו עבור המדינה שנתנה את ההצהרה.

- (4) הצהרה שניתנה במועד אחר, וכל שינוי או משיכה של הצהרה, ייכנסו לתוקף ביום הראשון בחודש שאחרי תום שלושה חודשים מתאריך קבלת ההודעה אצל הנפקד.
- (5) הצהרה שניתנה במועד אחר, וכל שינוי או משיכה של הצהרה, לא יחולו על פסקי דין הנובעים מהליכים שנפתחו לפני בית המשפט של מדינת המוצא עם כניסת ההצהרה לתוקף.

סעיף 31 – הסתלקות

- (1) מדינה שהיא צד לאמנה רשאית להסתלק ממנה בהודעה בכתב הממוענת לנפקד; ניתן להגביל את ההסתלקות ליחידות טריטוריאליים מסוימות שעליהן האמנה חלה.
- (2) ההסתלקות תיכנס לתוקף ביום הראשון בחודש שאחרי תום 12 חודשים מתאריך קבלת ההודעה על ידי הנפקד; מקום שמפורט בהודעה פרק זמן ארוך יותר לכניסת ההסתלקות לתוקף, ההסתלקות תיכנס לתוקף עם תום פרק הזמן הארוך יותר.

סעיף 32 – הודעות הנפקד

- הנפקד יודיע לחברי ועידת האג למשפט בין-לאומי פרטי, למדינות אחרות ולארגונים אזוריים לאינטגרציה כלכלית אשר חתמו, אשרו, קיבלו, אישרו או הצטרפו לאמנה זו בהתאם לסעיפים 24, 26 ו-27 על כל אלה:
- (א) חתימות, אשרורים, קבלות, אישורים והצטרפויות כנוכח בסעיפים 24, 26 ו-27;
- (ב) תאריך כניסתה של האמנה לתוקף בהתאם לאמור בסעיף 28;
- (ג) הודעות, הצהרות, שינויים ומשיכות הנוכחים בסעיפים 26, 27, 29 ו-30; וכן
- (ד) הסתלקויות הנוכחות בסעיף 31.

לראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, חתמו על אמנה זו.

נעשה בהאג, ביום כ"ט בסיוון התשע"ט (2 ביולי 2019), בשפות אנגלית וצרפתית, ולשני הנוסחים דין מקור זהה, בעותק יחיד אשר יופקד בארכיוני ממשלת ממלכת הולנד ועותק מאומת שלו אשר ישלח, בצינורות דיפלומטיים, לכל אחת מהמדינות החברות בוועידת האג למשפט בין-לאומי פרטי בתאריך מושבו העשרים ושניים ולכל אחת מהמדינות האחרות אשר השתתפו באותו מושב.

- עד להתקנת תקנות לפי סעיף 13(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחולו לעניין הכרה ואכיפה של פסק חוץ שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה שהיא צד לאמנה כהגדרתה בסעיף 10א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ושהאמנה חלה לגביה, תקנות סדר הדין האזרחי (אכיפת פסקי חוץ), התשמ"ד-1984², כנוסחן ערב יום תחילתו של חוק זה, בשינויים המחויבים.
4. הוראת מעבר

כן, התקנות קובעות הוראות לעניין מזונות, ואילו באמנה תחום זה מוחרג. נוסף על כך, התקנות קובעות הוראות לעניין תרגומו לעברית של פסק החוץ בלבד, ואילו סעיף 12 לאמנה קובע הוראות לעניין תרגום מסמכים נוספים הנדרשים לצורך הכרה ואכיפה של פסק חוץ. זאת ועוד, התנגדות המשיב לבקשה להכרה או אכיפה של פסק חוץ תיעשה בהתאם לתנאים שבסעיף 7 לאמנה (סירוב להכרה ולאכיפה), ולא בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק, כפי שקבוע בתקנות.

סעיף 4 מוצע לקבוע הוראת מעבר ולפיה עד להתקנת תקנות לפי סעיף 13(ב) כאמור לעיל, יחולו לעניין הכרה ואכיפה של פסק חוץ שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה שהיא צד לאמנה, תקנות סדר הדין האזרחי (אכיפת פסקי חוץ), התשמ"ד-1984 (להלן – התקנות), כנוסחן ערב יום תחילתו של החוק המוצע, בשינויים המחויבים הנובעים מההבדלים בין הוראות החוק לבין הוראות האמנה. כך למשל התקנות קובעות הוראות לעניין בקשה להכרזה על פסק חוץ כאכיף בלבד, ואילו האמנה קובעת הוראות גם לעניין הכרה בפסקי חוץ כאמור כמו

² ק"ת התשמ"ה, עמ' 2220.

